

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 726/2530

นายสินชัย ศิลาวรรณ

โจทก์

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เยาวราช จำกัด

กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 231

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 25, มาตรา 153

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ปรากฏว่าจำเลย ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีอื่น เจ้าพนักงาน พินิจทรัพย์จึงขอเข้าว่าคดีที่เกี่ยวกับจำเลย ตามความใน มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 และ ขอ ถอนคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีของจำเลยในระหว่างฎีกาเพื่อ รับทรัพย์อันเป็นหลักประกันซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย คืนเข้าไว้ในกองทรัพย์สินของลูกหนี้ (จำเลย) ต่อไปได้

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินจำนวน 200,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ยร้อยละ 16 ต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2526 ถึงวัน ฟ้อง (ไม่เกิน 11,572 บาทเท่าที่โจทก์ขอ) และนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ฎีกาและได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา โดย จำเลยที่ 1 นำพันธบัตรรวมจำนวนเงิน 280,000 บาท และสลากออมสินพิเศษ

จำนวนเงิน 40,000 บาท ของจำเลยที่ 1 มาวางเป็นหลักประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้นคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 1 ถูกศาลแพ่งมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2530 ในคดีล้มละลายของศาลแพ่งหมายเลขแดงที่ ล.53/2530 ผู้ร้องจึงขอเข้าว่าคดีแทนจำเลยที่ 1 ต่อศาลฎีกาและเมื่อจำเลยที่ 1 ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว จำเลยที่ 1 จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขอทุเลาการบังคับคดีอีกต่อไป จึงขอถอนทุเลาการบังคับคดีและขอรับทรัพย์อันเป็นหลักประกันซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 คืน เพื่อรวบรวมไว้ในกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ต่อไป

ศาลฎีกาสั่งว่า "อนุญาตให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้าว่าคดีที่เกี่ยวกับ จำเลยที่ 1 ตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และอนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีตามขอ คืนหลักทรัพย์ที่จำเลยที่ 1 นำมาเป็นหลักประกันในการขอทุเลาการบังคับคดีให้แก่จำเลยที่ 1 ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งอนุญาตให้ถอนการขอทุเลาการบังคับคดีไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารออมสินทราบตามลำดับ"

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น